

מסורת הש"ס

^(א) [בספרות גנ'ג:] 5 [בספרות יד'ג:] 4 [נפ' מ"ר קלח פ"ה פ"ה ג'ג:] 3 [תולין קלד'ג:] 4 [ס' גנ"ב בספרות דף גנ פ"ב ש"מ"ג:] 4 [נפ' יבמות פה. 2' קס"ה"ג:] 4 [תפנית ס"ו.]

תורה אור השלם

1. אך כל דרם אשר יתקם איש לך מכל אשר לו מאדם ובהקדא ומשרה אחתו לא יקובר ולא ינאל כל דרם קוש קדשים הוא לך. יקרא בו כח

הגהות הב"ח

(א) גב' אמר לך רב הונא הא שפירשיה: (ג) שם מנן מקדש און ומקדש עילוי ומחרימין אותן מאי לאו: (ג) רש"י ד"ה יפדו ור' והערכה כמפורש עעמא בגמרא הס"ד ואש"כ ג"ל ד"ה לא עשה וכו' לכהנים וחרמי כהנים היינו סתם:

הגהות הגר"א

[א] גב' הווא. ל"ג: [ב] ליהוי. ג"ל הווא: [ג] רש"י ד"ה אמר עולא כ"י. והוא דחוק. ויג"ל דלכאורה קשה על רב הונא אה ממנ' דערבין (דף כח) דרשי להאי קרא להיפך דחל אקדשים ויג"ל דאמר רבי' דשאי קל' אחי דחרמים חל אקדשי מונח כדקאמר בנמנ' דשם וקאמר דוקא חרמים דל' הווא אלב חרמי כהנים לא אחי עולא ואמר כל חרם משמע כל חחרמים קף חרמי כהנים (וכי"ז כ"ו מד' הסוס) וגב"ל דק"ק דל' הווא:

מוסף רש"י

מקדושה לקדושה. שאין קדושת מונח חלה על קדושת בדק היות ואש"כ דקדושת מונח חמורה, ולא קדושת בדק היות על קדושת מונח, שיהא חייב ליתן דמיהן לדבול הונא (בבברות ג.). ומקדישין אותן. קדשי מונח לקדש בדק היות, מקדש עילוי. טובת נהלה שיש לו מקדושת מונח יוכל ליתן לבדק היות וחי עולא טובת נהלה ויתן ליתול סגל מושאל אחר על מנת שתננה לכן כהן כסן צוקיננה, כדלחמינן בפרק עד כמה (בבברות כ.) עילוי היות משעלה בדמים אחר שיעור היות נהלה ויתן לגבוי (שם טו ג.). ומחרימין אותן. בקדשי מונח מחרימין ויתן לכהן כפי טובת נהלה שיש לו בהן, אלב אלחל מונח לא חיללא שום קדושה לחרימי (שם).

רבינו גרשום

אין משניין אותן מקדושה לקדושה. ולא אפי' מקדושה קלה לקדושה חמורה כגון שלמים לעולה: ומקדישין אותן. פירוש לקדשי מונח: הקדש עילוי. לשם קדשי ברה"ב עילוי עילוי נותן לבדק' ומחו עילוי כדאמרינן בערבין בפרק המקדש שדרו (כח.): אם נדר שאמר שור זה עלי לעולה שחייב באחריותו כיון דלא סגי דלא מקריב ליה דחייב באחריותו נותן את דמיו לבדק הבית הואיל מקדשין הקדש עילוי לבדק הבית ואם נדבה היא אותו קדשי מונח שהקדש עילוי כיון דנדבה דלא אמר עלי אלא הרי זו עולה דלא חייב באחריותה אינו נותן לבדק הבית אלא דמי טובת הנאה ומה הוא טובתה (אומרין במה) אומרים כמה אדם כהן (אחד) אחר שאינו

יש בקדשי מזבח

בתנ"י **מקדושה לקדושה**. דקדשי בדק היות שהקדשים למזבח לא עשה כלום ובקדשי מזבח אין משנין מקדושת עולה לשלמים ומשלמים לעולה: **ומקדישין אותן**. אקדשי מזבח קאי: **הקדש עילוי**. כגון אם אמר על עולה הרי זו לבדק הבית מעלין אותה בדמים לפי מה שיש

לו כח זה ונותן לגזבר דמתן צערכין **צ"ב** המקדש (דף כח:) מחריס אדם את קדשיו אם נדר נותן דמיהם ואם נדבה נותן את טובתם כלומר אם בהמה זו היתה נדר כגון דלאמר הרי עלי עולה והפריש זו לגדרו כיון דאם מתה או נגנבה חייב באחריותה נמנא שכולה שלו ונותן כל דמיה לחרס הכהנים והוא הדין נמי לבדק הבית אם התפיס קדשי מזבח לבדק הבית ואם נדבה ו דאם מתה אינו חייב באחריותה כהמה זו והוא הדין נמי לבדק הבית אם התפיס קדשי מזבח לה' כל חרם אדקדש קדשים הוי אהווא לה' [ב] ליהוי מיתיבי יקדשי בדק הבית שהתפיסין בין לקדשי מזבח בין לחרמי כהנים לא עשה כלום חרמי כהנים שהתפיסין בין לקדשי מזבח בין לחרמי כהנים לא עשה כלום מה שעשה עשוי תויובתא דרב הונא אמר לך רב הונא **א** כי שיירה אהרא שיירה ידקדשי מזבח שהתפיסין לבדק הבית מה שעשה עשוי אבל לחרמי כהנים לא עשה כלום וליתנייה גבי הנך חנא דאית ביה תרתי קתני דלית ביה תרתי לא קתני תנן ס' במקדש אותן הקדש עילוי **י** מאי לאו הקדש עילוי לבד"ה ומחרימין לחרמי כהן לא אידי ואידי קדשי בד"ה ולא שגא מפיק דהו בלשון הקדש לבדק הבית ולא שגא מפיק דהו בלשון חרמי לבדק הבית והוא לא תני הכי דתניא בברייתא **ג** הקדש עילוי קדשי בדק הבית מחרימין אותם חרמי כהנים ועוד הוא **ז** תניא קדשי מזבח שהקדישו לחרמי כהנים מה שעשה עשוי תויובתא דרב הונא תויובתא והא רב הונא קרא קאמר אמר עולא אמר קרא **ח**רם כל חרם ומי אמר עולא הכי והא אמר עולא **י**המתפיס עולה לבד"ה אין בה אלא עיכוב גזבין

אב"ה אין בה אלא עיבוב גזברין. פירש רש"י שאינה קריבה עד שיצאו גזברין לעמוד על גבה כדאמר התם ו האין קרבונו של אדם קרב ואינו עומד ע"ג אלב יין שום דמים לא ישיאיה לצה"י וכ"ש לחרמי כהנים דהא אפילו רב הונא דפליג אחרמי כהנים מודה צב"ה ומשני מדרבנן כלומר הך צרייתא דלעיל דשייריה לקדשי מזבח לומר דחילוי עליה ו בקדשי עילוי מדרבנן הוא דחילי דמדאורייתא ליכא אלב עיכוב גזברין ועולא נמי כי מיראה מדרבנן מיראה וקרא אסמכתא צעלמא הוא ועיקר קרא לרבות חרמים למעילה כדכתיב צהו לה' עד כאן לשונו וקשיא טובא דאם כן תיקשי מתני' דלעיל דלאמר מקדישין אותן הקדש עילוי ועוד קשה השתא אסיקנא דהו דרבנן וצערכין (גס זה שם) דריש כל חרם לה' מלמד שחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים משמע דהוי עיקר דרשא לכן נראה לפרש דלעולא ודאי חייב ליתן הוא הדמים לבדק הבית כדתנן במתני' ומקדישין אותן הקדש עילוי וכן צערכין ועולא ה"ק אין זה אלא עיכוב גזברין אין לבדק הבית

ליתן לבעלים של השור בשור זה שימתין לו עד זמן משמרתו וינתנו לו להעלותו עולה כדי שיוכה בעורו שאינו רשאי זה כהן להעלותו אלא בזמן משמרתו וכמה שאותו כהן רוצה ליתן לו כן הוא יתן לבדק הבית ויהיו עילוי: **ומחרישין אותן**. קדשי מונח יכול לומר יתו חרם ואם אמר כך אם נדר הם הנותן את דמיהן לכהנים ואם נדבה נותן את טובתו כדאמרינן: קדשי מונח. שהתפיס לחרמי כהנים. שאמר יתו חרם: ואם אמר כהיום. ואינו נותן לכהנים לא דמיהן ולא טובתן: **דאמר קרא** כל חרם קדש קדשים הוא זה. דמשמע דכל חרם זמן קדשי מונח אתי אם החזירנו לה' יתה ולא לכהנים משום דאין יכול להתפיסין דאיתן שלו והילכך לא עשה כלום: וקא דייק מורוקא דברייתא הא קדשי מונח **שהתפיסין לחרמי כהנים**. תפסין לעילוי (לא) תפסין כדאמינא ונותנן לכהנים תויובתא דרב הונא: **אמר לך רב הונא כי שיירא לזוקרי**. דלא תנא בברייתא **אדארי דוקאי** שיירה. הא קדשי מונח שהתפיס לעילוי לקדשי בדק הבית נתפסין אבל לא דייק כדאמרת לחרמי כהנים דלחרמי כהנים

שיטה מקובצת

יד א מיי פ"ד מהלכות תמורה הלכה יא:

פז ב מיי פ"ו מהל' ערכין הלכה יא יב יד:

פז ג מיי פ"ה שם הלכה יב:

יד ד דה מיי שם פ"ו הלכה ח:

יח ו מיי שם הלכה י:

שינויי נוסחאות

[א] מרס דמן קדש קדשים קאתי לה' היא מיתבי (ש"ס) [ב] ומקדישין אותן הקדש עילוי ומחרימין אותן מאי לאו הקדש עילוי לקדשי ברה"ב ומחרימין אותן לחרימי כהנים לא (ש"ס) [ג] כגביתמא מקדישין אותן הקדש עילוי [ד] מנן בהדיא קדשי מונח שהתפיסין לחרמי כהנים [ה] הכהן ואת כהנתם יקריב לגדרו (צ"צ) [ו] נדבה אותה בהמה שהחריב כגון דאמר הרי זו דלס (ש"ס) [ז] מנן דקתני הכא כגון (ש"ס) [ח] חרמי מעטלין (צ"צ) [ט] קרקעות ס"א דמתי בקרקעות כי לחות עולס להם מלמד שאין להסגוס מהחרימן. כך מלמא עשוי כ"י מונח ואין לך"ך להגסה זו כלל וגם לא נהירא (ש"ס) [י] כי שיירה לקדשי (ש"ס) [יא] עילוי קדשי לה' קרינא ביה אלב (ש"ס) [יב] קדושת וקדשי מונח יכול להתפיס לבד"ה ב להקדש עילוי ולהבי שיירה הס"ד (ש"ס) [יג] העילוי הס"ד ומת"ד אידי ואידי תני תרי לישני דקתני מתניתין מיידי במתפיס קדשי מונח לקדשי ברה"ב הס"ד (ש"ס) [יד] מרס קדש קדשים מלי' (יעב"ץ) [טו] ומכיל כל מרס מלי' (דבניה) [טז] כ"א בני דרב הנאכל מנו גבי צבוי לכן נראה. (צ"צ) [יז] ג"ל חמורה. [נפ' ערכין כח: (מל"ס)] [יח] להעלותו לעולה ז"ק. [יט] מונח או לחרמי (ש"ס) [כ] טעמא. ס"א דלמה לא שייך לומר אם אמר הרי עלי מנח או כהמה לנדח"צ אפילו חייב באחריותו כמנן בקדשי מונח וכן אפילו לא קנל לאחריותו אטו (ש"ס) [כא] חסדכלא אדם יכול לפדותון לפיכך (ש"ס) [כב] מלמא בעל כרחיה לבדקו שצלותו משמרי' (ש"ס) [כג] חרמי שפלטין ועיין רש"י. [כד] אלב נראה לפרש למורי שיש בהדיא וכו' (ש"ס) [כה] שיש בזה כהן ז"ק וע"ש, [כו] אפילו תמלן (ד"ס וצ"כ) [כז] חרמי מלי' לא ידויב (ש"ס) [כח] ז"ל יקיב (צ"צ) [כט] דחילי עליה קדשי עילי מלי' (יעב"ץ)

רבינו גרשום (המשך)

לא תפסי כדאמינא: אי הכי כיון דלא תפסי לחרימי כהנים וניתניא בפיורוש בברייתא גבי תני. ותני הא עשה כלום ואמאי לא תנא תני. דאית ביה תרתי קתני. כגון בין לקדשי מונח בין לקדשי בדק הבית לא עשה כלום אבל הא קדשי מונח שהתפיסין לחרמי כהנים דליתיה בתרתי לא תתני דלחרמי כהנים לא תפסי הא לקדשי בדק הבית תפסי הלכך לא קתני לה בברייתא: **ז"א** וניתנוהו בתרתי קתני ויהיו תן: **מאי** זאו תפסי עילוי לשם קדשי בדק הבית. ויהיה עילויין לבדק הבית ומחרימין אותן ויהיב עילויין לחרמי כהנים: **זא אידי ואידי**. ומחרימין אותן נמי לצורך בדק הבית קאמר: וקאמר לן **דלא** שגא כי מפיק זאו קדשי מונח בלשון הקדש. דקאמר יתו מקדישין קדושת עילו לבדק הבית ולי"ש כי מפיק לוח בלשון אחר מוקאמר יתה חרם לבדק הבית תפסו בדק הבית חרם לבדק הבית תפסו לבדק הבית לעילוי: **וחא** זא תני

בברייתא הכי. כדמתרצת דקתני בהדיא ומחרימין אותן חרמי כהנים כלומר לכהנים והתניא כי: **וחא רב הונא קרא קאמר**. דאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה' יתה כלומר ולא לכהנים: **אמר עולא**. קרא להכי אחא חרם כל חרם דכיל למימר חרם מאי כל חרם מלמד שחל חרם על כל קדש וקדש בין על קדשי קדשים דלה' הם בין על קדשים קלים לעילוי כדאמרינן: **מי אמר עולא** הכי. דחל עילוייה חרם על קדשי מונח: **וחאמר עולא** התפיס עולא לעילוי דברק הבית אין בה אלא עיבוב גזבר בלבד. כלומר אם אינה צריכה לא חל עליה כלום ואינה צריכה שום פרייה ולא שום המתנה אלא עיכוב גזבר בלבד כלומר דאלתו כשיבא הגזבר של הקדש יתן רשות לשוחטו וישחוטו לשם עולה מיד בלא פרייה. וכיון דקדושת בדק הבית לא חל עליה כ"ש דחרם נמי לא חל עליה דהא רב הונא קדשי ליה דחל עליה קדשי בדק הבית קאמר דלחרמי כהנים לא תפסי וכ"ש עולא דאמר דלבדק הבית לא תפסי ק"ו דלחרמים נמי לא תפסי וקשיא לעולא דאמר חרם כל חרם:

לב.

מקדישין אותן הקדש עי"ז. לשון שומא כמו ז' מעלין בדמים כלומר שמין כמה כח יש לו זה כדמפרש צערכין

(דף כח:) המתפיס עולה לבדק הבית אם נדר נותן את דמיה שהרי אם היה נאצד היה חייב לשלם ואם נדבה נותן לפי טובת הנאה שבה

פי' ומאי שקיל דצר מועט מ ישראל צברו כדי להקריב במשמר בן צתו כהן לשון רש"י **י** וז"י דלא מאינו זה הלשון דליתב לכן צתו כהן ע"כ"א גבי י"ז צבור (בספרות דף כח.) לכן נראה לפרש כדתנן צהדיא צערכין (גס זה שס) ואם נדבה אומדין כמה אדם רוצה ליתן צבור זה יתלעולה ואע"פ שאינו רשאי פי' אע"פ שאינו חייב כמו (מוליך דף מ:.) אין צעלי אומנין רשאין לעמוד פי' חייבין וצערכין (גס זה שס) מפיק הקדש עילוי מדכתיב כל חרס קדש קדשים מלמד שהחרס חל אקדשי קדשים ועל קדשים קלים והקדש עילוי אקדשי מזבח קאי דאי אקדשי בדק הבית אמר בגמרא דקדשי בדק הבית שהקדיש לקדשי מזבח יש לחרמי כהנים לא עשה ולא כלום ופירש"י בגמרא דלא שייך טובת הנאה בקדשי בדק הבית ולא נהירא למורי האי טעמא ו לא דלטו מי לא שייך ביה לומר כמה אדם רוצה ליתן לבדק הבית אע"פ שאינו רשאי כמו בקדשי מזבח ונראה למורי דטעמא משום דבקדשי מזבח יש שם הצעלים לפדותו' כשהומומו אלב בקדשי בדק הבית שהקדישן אין לצעלים עליהן יומר משאר אדם יא לפיכך אין צידו יס להתפיס: **ב** א קדש קדשים **א**ה' לפוס ויהטע דרב הונא סבר לה כרבנן דפליגי עליה דר' יהודה בן צתירא צמסכת ערכין פרק המקדש (דף כח:) דאמר ר' יהודה בן צתירא סתם חרמים לבדק הבית שגאמר כל חרס קדש קדשים לה' וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים מה תלי' כל חרס קדש קדשים מלמד שחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים ולאחותו מנא ניחא שפיר דרשא דרב הונא דהא דאמר שחל על קדשים היינו חרמים דלה' אלב לר' יהודה בן צתירא לא שייך למדרש הכי דהא לא מיייר כלל צהתפסא דהקדש עילוי. הרמ"ר: **קדשי** בדק הבית שהתפיסין בין לקדשי מזבח בין לחרמי כהנים **זא** עשה ולא כהיום. פירש"י דבשלמא קדשי מזבח יש בהן טובת הנאה שבהם אלא צקדשי בדק הבית מה טובת הנאה יש בהן: **חרב"י** כהנים שהתפיסין בו' פירש"י דאין לו בהן טובת הנאה שבהם הוא יס ליתנו לכהן (צע"כ) שצלותו משמרי'ו ואפילו למאן דלא מקיש מטלטלין לקרקעות וה"מ מקדש עכ"ל ואומר מורי דהך מילתא דמקיש מטלטלין לקרקעות צערכין בפרק המקדש (דף כח.) אמר רב חסדא המחריס מטלטלין נותנן לכל כהן שיראה שגאמר כל חרם צישאל לך יהיה חרמים שדומיו נותנן לכהן שצלותו משמר ופריך וליקוש מטלטלין לקרקעות ומשני ולאו תנאי היא דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש ומה שפירש אפילו למאן דלא מקיש ה"מ במקדש לא הדין רבי לשונו אלב נראה יש לפרש למורי יו(ש"י) צדהיה כהן והכא אחי' יטובכאן דלא מקיש: **והאמר עולא** המתפיס עולה

^[1] ד"ה מקדישין אותן וכו' ב' בתו בהן אשון רש"י. מה שהוכיח גבי עולה טובת הנאה דכן בתו לא דק דודאי הם חסדא פירש הספר גבי בכור שהבישו שלו כשנותנו לו הלכך היו טובת הנאה חשובה אבל בעולה שאין לכהן אלא העור לא חשיבה תך טובת הנאה ובערכין מפורש טובת הנאה אחרת גבי עולה: תוס' ד"ה קדשי ב"ח שהתפיס וכו' מה טובת הנאה יש בהן, ולא נהירא דודאי כל מה שפירשונו במשנה שייך כמו כן בקדשי בדה"ב דאם אמר עלי חייב באחריותו ואם לאו אמר עלי שייך לומר אומרין כי אלא טעמא אחרנא איכא משום קדשי מונח תמיד יש בו: